

시정 요구

1. 제 목: 무담보채권 소멸시효 관리 불철저
2. 소관부점: 충북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단기준

「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “규정”이라 한다)」 제5조 제1항에 따르면 인수채권 보유부점은 효율적인 시효관리를 위하여 수시로 채권의 시효기일을 점검하여야 하며, 제8조에서는 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등⁷⁾의 방법에 따른다고 되어 있다.

또한, 공사가 2005년에 「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·양수를 위한 채권금융기관 협약(이하 “협약”이라 한다)」에 따라 인수한 기초수급자채권(이하 “기초수급-2005 채권”이라 한다)의 경우 협약에

7) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

따라 기초수급자 자격을 유지하는 동안에는 채무상환 유예가 가능하므로 소멸시효가 기산되지 않으나, 기초수급자 자격을 상실한 경우에는 자격 상실일 또는 채무조정 약정에 의한 이행기일로부터 다시 소멸시효가 진행되므로 해당 사항을 고려하여 채권의 시효관리를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 충북지역본부 소관 무담보채권의 소멸시효 관리 실태를 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(국민행복기금 2018-000000)의 경우 지급명령(청주지방법원 2024 차전 00000)이 2024. 7. 24. 확정되었으므로 실제 소멸시효 완성일은 2034. 7. 24.인데 채권관리시스템 상 해당 소송종결 정보를 등록하지 않아 2024. 6. 21. 소멸시효가 이미 완성된 것으로 관리되고 있었고

채무자 ○○○ 채권(한마음금융 2018-0000)의 경우 지급명령(서울중앙지방법원 2016차전000000)이 2016. 8. 10. 확정되었으므로 실제 소멸시효 완성일은 2026. 8. 10.인데 감사일 현재까지 채권관리시스템 상 소멸시효 완성일이 빈칸으로 표시되어 관리되고 있는 등

[별표 3] “시효완성일 불일치 채권 명세” 와 같이 실제로는 소멸시효가 완성되지 않았으나 채권관리시스템 상 소멸시효가 완성된 것처럼 잘못 입력되어 있거나, 시효완성일이 빈칸으로 관리되고 있는 채권 38건이 확인되었다.

한편, 채무자 ○○○ 채권(기초수급 2005-00000)의 경우 2020. 5. 25. 기초수급자 자격을 상실하였으므로 시효완성일이 2025. 5. 25.로 관리

하여야 하나, 전산상 시효완성일이 2999. 12. 31.로 등록되어 있어 시효 소송 제외 여부를 검토하지 못하고 소멸시효가 완성⁸⁾되었으며

채무자 ○○○ 채권(기초수급 2005-00000)의 경우 2023. 9. 1. 기초수급자 자격을 상실하였으나, 2025. 5. 23. 자진변제 사실이 확인되므로 시효 완성일을 2030. 5. 23.로 관리하여야 하나, 시효완성일이 2999. 12. 31.로 등록되어 있는 등 [표 1]과 같이 시효완성일이 잘못 등록된 기초수급-2005 채권 14건이 확인되었다.

[표 1] 시효완성일 오등록 기초수급-2005 채권 명세

순번	채권번호	차주명	수급자 상실일	최종 변제일	현행 시효일자	정당 시효일자	비 고
----	------	-----	------------	-----------	------------	------------	-----

“기재 생략”

8) 다만, 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1항 제2호에 따라 인수채권 원금잔액이 200만원 이하인 경우로 보증인 및 발견재산이 없으므로 시효중단조치 제외대상에 해당됨

[소관부정 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 무담보채권 소멸시효 관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 실제 시효완성일자와 채권관리시스템 상 시효 완성일자가 불일치하는 38건에 대해서는 판결문 등 관련서류를 확인하여 정당 시효완성일자로 수정하고, 기초수급-2005 채권 14건에 대해서는 기초수급자 자격 상실일과 최종변제일 등을 기준으로 시효완성일자를 변경하시기 바라며, 앞으로 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별 표 3]

시효완성일 불일치 채권 명세

순번	채권번호	차주명	시효완성일	
			현 행	정 당

“기재 생략”

순번	채권번호	차주명	시효완성일	
			현행	정당

“기재 생략”